

Impianti pubblicitari abusivi - Diffida e sanzioni

Impianti pubblicitari abusivi — diffida e sanzioni ex art. 23 c. 13-bis CdS

Il Comune ha modificato il proprio iter: anziché procedere con l'avvio del procedimento e la successiva ordinanza di rimozione (iter lungo e poco efficace), ha adottato la diffida con le relative sanzioni previste dall'art. 23, comma 13-bis del Codice della Strada. È da ritenersi più corretto questo nuovo iter?

Risposta:

L'iter adottato è corretto. L'art. 23, c. 13-bis CdS (introdotto dal D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020) ha semplificato radicalmente la gestione degli impianti abusivi, sostituendo il procedimento ordinario con uno strumento in due fasi:

- diffida a rimuovere entro 10 giorni (5 giorni per violazioni del comma 4-bis, che vietano messaggi sessisti, violenti o discriminatori);
- decorso il termine senza ottemperanza: rimozione d'ufficio con recupero delle spese a carico del trasgressore e sanzione da € 4.833 a € 19.332.

Sul piano CUP, l'abusività comporta parallelamente l'applicazione dell'indennità maggiorata del 50% (comma 821, lett. g, L. 160/2019) e della sanzione amministrativa (da un minimo pari al canone fino al doppio). Il sistema è a doppio binario: CdS e CUP si applicano congiuntamente e non alternativamente.

La preventiva redazione del verbale di accertamento da parte del pubblico ufficiale (art. 2700 c.c.), funge da presupposto probatorio per entrambi i procedimenti.